



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ב' אדר א' תשפ"ד
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 238

פרשת תרומה

אדר א' ואדר ב'

נושאי השיעור: למה מעבירים את השנה | שנת חמה ושנת לבנה | מבנה לוח השנה היהודי | מיהו חודש אדר העיקרי | 'סתם' ו'יש' בדעת מרן השלחן ערוך | מין שבעה וחביב מי קודם לעניין ברכות | 'סתם אדר' לעניין שטרות, גיטין וכתובות | למה עושים את פורים בחודש אדר ב' | באיזה חודש אדר נוהגים לעניין יארצייט ולעניין בר מצווה

א. שנת חמה ושנת לבנה

בסייעתא דשמיא התחלנו את חודש אדר ראשון, ונסביר בהרחבה את כל הנושאים ההלכתיים שקשורים לזה שיש שני 'אדרים' - איזה אדר נחשב לאדר העיקרי. וקודם לכן נבאר את עצם הדבר שאנחנו עושים שני אדרים.

הנה יש שנה של ירח - שנת חמה, ויש שנה של שמש - שנת לבנה. שנת לבנה היא יותר קצרה משנת חמה והיא איננה תלויה במזג האוויר. ביאור הדבר, שהנה בכל חודש הירח מתגלה, ואז הוא מתחיל לגדול. החודש של ירח הוא 29 ימים 12 שעות ותשצ"ג חלקים - כשלושת רבעי שעה בערך. לפי זה שנת ירח היא שנים עשר חודשים שהיא 354 ו-9 שעות. לעומת זאת שנת חמה היא 365 ימים ועוד כמה שעות, והיא כן תלויה במזג האוויר. אם כן ההבדל בין שנת חמה לשנת לבנה זה 11 יום בערך.

ב. לוח השנה של הנוצרים

הלוח הכללי שכל העולם משתמש בו, ינואר, פברואר, מרץ וכו' הוא על פי לוח של שנת חמה לפי 365 ימים, וכיון שיש כמה שעות נוספות, לכן פעם בכמה שנים מוסיפים יום אחד לחודש פברואר. כמו השנה, שפברואר יהיה 29 ימים ולא 28 כמו ברוב השנים. הם חילקו את החודשים בצורה שרירותית, ולכן בחצי הצפוני של כדור הארץ תמיד חודשי דצמבר, ינואר, פברואר אלו חודשי החורף, ויולי, אוגוסט, הם חודשי הקיץ. ואילו בחצי הדרומי של כדור הארץ, כמו דרום אמריקה ואוסטרליה, זה להיפך.

ג. לוח השנה של המוסלמים

לעומת זאת, לוח השנה שהוא על פי הירח, שהמוסלמים הולכים על פיו, כאמור הוא קצר יותר, ממילא החודשים שלהם משתנים בכל שנה, למשל, חודש 'רמאדן' שלהם, לפני כמה שנים היה בחודש תשרי ולאחר מכן 'ז'י' וחל באלול, והנה בשנה שעברה הוא 'ז'י' לחודש ניסן, והשנה הוא יהיה באדר ב' וכן הלאה. זה הולך ומשתנה. הסיבה לכך היא שזה לא תלוי בעונות השנה אלא במהלך הירח.

ד. לוח השנה היהודי

אולם אצל היהודים, מצד אחד חייבים ללכת על פי הירח, ככה קיבלו חז"ל, והוא מדאורייתא. קובעים את החגים וראשי חודשים לפי הירח.

ה. כל כמה זמן עושים שנה מעוברת

ואם נחשב שבכל שנה חסרים בערך 11 יום, ממילא בכל 19 שנה צריך לעשות 7 פעמים שנה מעוברת. ביאור הדבר, שהנה יש מחזור של השמש שהוא 28 שנה, ועל פיו עושים את ברכת החמה, וזה נקרא מחזור גדול. אבל יש מחזור קטן, שהוא 19 שנה, ובתוכם יש לעבר את השנה בשנים 'ג'ו"ח אדז"ט' - שלישית, שיטית ושמנית וכן 'י"ד וי"ט. למשל השנה היא שנה מעוברת, ולפני שנתיים גם היתה שנה מעוברת כדי שנוכל להשלים את הפער בין שנת לבנה לשנת חמה. לכן השנה באופן חריג, ספטמבר מתחיל בסוף חודש אב, מפני שעברו שנתיים כדי להסדר.

ו. השיבושים בלוח שנה הנוצרי

למעשה, עם השנים בלוח הנוצרי חלו כל מיני שיבושים [אצלם המתמטיקאים מבינים טוב, אבל היהודים תמיד היו מצוינים בזה], לכן לפני כש מאות שנה בערך הנוצרים ראו שעונות השנה לא מסתדרות לפי הלוח שלהם, לכן עשו ועידה גדולה והביאו את כל המתמטיקאים שלהם, וישבו עם חכמי היהודים מספרד, וחכמי



והשני הוא מין שחביב עליו, וברכותיהם שוות, למשל יש לו ענבים ומנגו, שענבים זה מין שבעה אבל המנגו חביב עליו יותר, על מה יברך קודם. שלדעת רבי יהודה מין שבעה קודם לחביב, לכן יברך על הענבים. ורוב הראשונים סוברים שהלכה כרבי יהודה להקדים מין שבעה על פני החביב. אבל הרמב"ם (פסקי מהלכות ברכות הלכה ו) פסק כמו חכמים, שהחביב קודם למין שבעה. וכתב הט"ז (סימן קס"א) כפי שלומד בדבריו הפרי מגדים, שמרן השלחן ערוך לא הכריע. שהנה מרן כתב (ס"א סעיף ב) בפירוש שמין שבעה קודם לחביב אם ברכותיהם שוות. ובסעיף שלאחר מכן (סעיף ג) כתב "ולמרמב"ם חביב קודם". וכוונתו לומר "אבל להרמב"ם, ממילא אין הכרעה.

י. תמיהה על הפרי מגדים

אבל האמת שדברי הפרי מגדים תמוהים מאוד, מפני שהנה פסק מרן השלחן ערוך (סימן קס"א סעיף ד) לגבי ברכת הפת, שאדם שיש לפניו פת כוסמין ופת שעורים, שיש להקדים את הפת שעורים. ומקור הדין הזה הוא בתוספתא (ובאזה כחוספות רבי יהודה החסיד לט: ד"ה הכי) ובתלמוד ירושלמי (פסקי הלכה א). וביאור הדבר, שכוסמין זה מין דגן, הוא חמץ בפסח ומברכים על זה 'המוציא' וברכת המזון. כוסמין זה מין של חיטה (בכרית מ"ד), הוא שייך למשפחת החיטה אבל זה לא חיטה עצמה. לכן יש הבדל בין כוסמין לבין חיטה ושעורה, שחיטה ושעורה כתובים בפירוש בתורה "ארץ חיטה ושעורה", והן משבעת המינים, והכוסמין הוא כמו נספח לחיטה, כאילו שאינו כתוב בפירוש בתורה. לכן בוודאי שהחיטה חשובה יותר מהכוסמין, וכמו כן השעורה בוודאי חשובה יותר מהכוסמין, למרות ששעורה היא כתובה לאחר חיטה, אך כיון שהכוסמין אינן חיטה ממש אלא 'מין חיטה' לכן השעורה חשובה יותר, שהרי כתובה בפירוש בתורה.

והנה בתלמוד ירושלמי כתוב שפת שעורין קודמת לפת כוסמין. ושואל הירושלמי, הלא הכוסמין יפין מן השעורין, כלומר שפת כוסמין היא הרבה יותר משובחת - גם כיום, למרות שהקמח עובר ניקוי וכו' עדיין קמח כוסמין הוא יותר משובח. ואומר על כך הירושלמי, שמכאן רואים שהלכה כרבי יהודה שמין שבעה קודם לחביב. כלומר שהכוסמין שזה הרבה יותר משובח וממילא חביב יותר, אך כיון שאינו כתוב בפירוש בתורה כמו השעורה, לכן שעורה נחשבת מן שבעה וכוסמין לא. והנה בשלחן ערוך לא מביא בזה כל מחלוקת, וכותב רק שפת כוסמין ופת שעורין, מברך על הפת שעורין. וזה לשון מרן (ס"א): "פת שעורין ופת כוסמין מברך על של שעורין, כיון שהוא ממין שבעה אף על פי שהכוסמין יפין". ע"כ. הערוך השלחן הרגיש בזה שלכאורה למה מרן לא מביא דעה אחרת בזה. ואכן הערוך השלחן כתב לחלק בין סתם פירות לבין פת ע"ש.

למעשה, דברי הערוך השלחן נסתרים מדברי כל הראשונים, שהרי יש הרבה מהראשונים שפוסקים דלא כהרמב"ם, שמין שבעה וחביב מין שבעה קודם, ומביאים ראיה את הירושלמי הזה. אשר על כן מדברי הירושלמי, ומפסק הראשונים ומרן בשלחן ערוך נראה, שמברך על השעורין כיון שהוא ממין שבעה, ולמרות שהכוסמין יפים יותר, ומרן כותב זאת בסתם, ולא הוסיף את שיטת הרמב"ם. משמע שסבר כן להלכה. וזו קושיא על הפרי מגדים שכתב שאם כתוב "ולהרמב"ם וכו'" היינו כביכול שמרן אומר "אבל להרמב"ם וכו'". ולפי האמור עדיין יש לפסוק כפי שכתב מרן בסתם.

יא. אדר העיקרי בהלכות חושן משפט

מלבד זאת, גם בדברי מרן השלחן ערוך בהלכות נדרים יש להקשות עוד על הפרי מגדים. שהנה מרן כותב בסתם שאדר העיקרי הוא אדר הראשון, ולאחר מכן כותב "ולהרמב"ם וכו'", ולמרות כן מחשיבים את זה כסתם ויש אומרים, מפני שהנה מרן השלחן ערוך בחושן משפט (סימן מג סעיף כח) עוסק בענייני שטרות וז"ל: "שני שטרות שנעשו בשנה מעוברת, אחד כתוב בו אדר סתם ואחד כתוב בו אדר שני, ואין ללווה נכסים כנגד שניהם, נותנים למי שכתוב בו אדר סתם. ואם בשניהם נכתב אדר סתם הוי כמו שכתוב בשניהם אדר הראשון ונותנים למי שזמנו קודם במספר ימי החודש". ע"כ.

היהודים הראו להם את הטעויות שלהם ואז החליטו למחוק 11 יום מהלוח. ה-1 לינואר נהיה ה-12 לינואר.

מי שרוצה לראות ראיה לזה, תראו בבית יוסף (סימן ק"ח) ששם עוסק בשאלת טל ומטר בחול, שיש להתחיל לשאול בכ"ג בנובמבר. וכמה מהאחרונים שלא ידעו מכל העניין הנ"ל מחקו את זה, שהרי עיקר הזמן לבני חול לשאול הוא ביום 4 לדצמבר. ולאחר מכן ראו שעדיין לא מסתדר, אך בשנת 1900 שלא היה ה-1 לינואר, בשביל להסתדר עם עונות השנה, זה הסתדר. והנוצרים קבעו גם שבשנת 2100 - אני לא יודע מי מאתנו יהיה חי עד אז... גם לא יהיה 1 לינואר, כדי להסתדר עם מהלך השמש. וממילא שאלת טל ומטר בחול מאותה השנה תדחה מ-4 לדצמבר ל-5 לדצמבר - ונקווה שלא יהיה דבר כזה והכל יהיה ארץ ישראל...]. אבל בלוח שנה היהודי כאמור הוא מדויק ומסודר, שבכל י"ט שנים יש שבע פעמים שנה מעוברת. וכל זה נועד בגלל שהתורה הקדושה מצווה אותנו: "והיו לאותות ולמועדים", שכל הענינים של קידוש החודש זה הלכה ממש לסיני שצריכים ללכת על פי הירח, ומצד שני צריך לעשות את פסח בחודש האביב.

ז. איזה חודש אדר הוא העיקרי

השאלה הנשאלת בזה, איזה חודש אדר הוא הנחשב לאדר העיקרי, וזו נפקא מינה להרבה דברים וכדלהלן. הנה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בברייתא בנדרים (ס"א), 'אדר הראשון כותב אדר הראשון אדר שני כותב אדר סתם דברי רבי מאיר' - כלומר שרבי מאיר סובר שסתם אדר הוא אדר ב'. לכן כשבאים לכתוב שטר על אדר ראשון צריך להדגיש שהוא אדר ראשון, כי זה לא אדר סתם. אך רבי יהודה אומר להיפך, סתם אדר היינו אדר הראשון, אבל האדר העיקרי הוא אדר שני.

והנה מהרמב"ם נראה בכמה מקומות (פסקי מהלכות נדרים הלכה ו) שפוסק הלכה כרבי מאיר, שאדר שני הוא אדר העיקרי. אמנם זה לא כל כך פשוט בדעת הרמב"ם, אבל ככה מסבירים בדעתו מרן בבית יוסף (יו"ד סימן כט) ובכסף משנה, מהרלב"ח (סימן ט), תרומת הדשן (סימן נ"ד) ועוד. ואכן יש כמה ראשונים שסברו כן.

למעשה רוב הראשונים חולקים על הרמב"ם, הראב"ד בהשגות (ס"א) כותב, שהנה יש לנו כלל רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, וממילא כיון שדעת רבי יהודה היא שאדר ראשון הוא אדר העיקרי, כך יש לפסוק. וכמו כן סברו הרמב"ן והרשב"א (בחינושים לנדרים ס"א), הרא"ש (פסקי ח סימן ג). אולם מרן בכסף משנה ובבית יוסף שם מיישב את דעת הרמב"ם מהשגת הראב"ד, ואכמ"ל.

ח. ממרן משמע שסתם אדר היינו אדר ראשון

להלכה, אין ספק שבחלק גדול מהדברים אנחנו פוסקים להלכה שאדר הראשון הוא אדר העיקרי. והנה מרן השלחן ערוך בהלכות נדרים (יו"ד סימן כ"ב סעיף ח) עוסק במצב שאדם למשל נדר שלא יאכל בשר עד חודש אדר, ממתי מותר לו לאכול בשר, מאדר א' או מאדר ב'? וזה לשונו: "אמר עד ראש חודש אדר - עד ראש חודש אדר הראשון. אבל אם אמר עד סוף אדר - עד סוף אדר שני". ע"כ. כלומר אדר סתם זה אדר ראשון. וממשיך מרן: "ולהרמב"ם, אם ידע שהשנה מעוברת ואמר עד ראש חודש אדר אסור עד ראש חודש אדר שני". ע"כ. כלומר שמרן השלחן ערוך כותב בסתם שבנדרים אדר סתם היינו אדר ראשון, אך להרמב"ם אין הדין כן, וסתם אדר היינו אדר השני. והנה, יש לנו כלל בדעת השלחן ערוך "סתם ויש אומרים הלכה כסתם". לכן כיון שמרן כתב בסתם שאדר העיקרי הוא אדר הראשון, לכן יש לומר שכן הוא להלכה, ודלא כהרמב"ם.

ט. פרי חביב ומין שבעה על מה מברכים ראשון

אולם יש בזה שיטה אחרת של הפרי מגדים. שהנה בחלק אורח חיים (סימן ר"א משפלות זכ ס"ד) כותב הפרי מגדים, שכאשר מרן כותב סתם ויש אומרים אכן פוסקים כדעה שהזכיר בסתם, אולם כאשר מרן מוסיף "ולהרמב"ם וכו'" משמע שרצונו לומר "אבל להרמב"ם וכו'" כלומר שאינו רוצה להכריע כמו מה שכתב בסתם.

שם הנידון הוא לגבי סדר קדימה בברכות. שיש מחלוקת תנאים ואמוראים (ס"א) אם יש לאדם שני דברי מאכל, אחד הוא משבעת המינים

הנושא הוא, הנה אדם שלוה למשל מאה אלף דולר ממישהו, וכתב לו שטר, וכתב לו שמשעבד לו את ביתו שאם לא יחזיר לו את ההלוואה יוכל המלווה לקחת את הבית ולמכור אותו וכו'. והנה לאחר מכן הלך הלווה ולווה מאדם אחר עוד סכום כסף גדול, וגם לו שיעבד את נכסיו, וכשהגיע זמן הפירעון לא היה לו מה להחזיר. בימינו, אם הולכים לבית משפט חילוני בשאלה כזו מסתבר שיפסוק שיחלקו את הנכסים חצי - חצי, אני לא יודע, אבל ודאי שהן לא יחלקו על פי ההלכה, כי על פי ההלכה המלווה הראשון הוא החזיק בשעבוד של הנכס, ואם כן החלוקה תהיה לפי מי שקודם. למשל אם הראשון הלווה בחודש תשרי והשני הלווה לו בחודש חשוון, המלווה שהלווה בתשרי הוא יקבל את הזכויות בנכס המשועבד. וזאת מפני שהנכס היה כבר משועבד עבורו, וכשהשני הלווה בחשוון כבר לא יכול היה לשעבד דבר שכבר משועבד למישהו אחר. ורק אם נשאר כסף לאחר מימוש השעבוד לראשון יכול השני לדרוש את העודף עבור ההלוואה שלו.

אם כן כותב השלחן ערוך, שאם אחד יש לו שני שטרות חוב כאמור, ובאחד כתוב למשל 'ה' אדר' ובשני כתוב 'ה' אדר שני', אנחנו משערים שאותו השטר שכתוב בו 'ה' אדר' סתם, הוא קודם בזמן, דהיינו שזה באדר ראשון, וממילא יש לו את הזכות לשעבד את נכסיו הלווה ראשון. כלומר אדר סתם הוא אדר ראשון. [ושיש שאלה מעניינת אם כתב אדר סתם, ולצידו כתב תאריך לועזי שמגדיר שהכוונה אדר ב' האם גם בזה יאמרו שייחשב לאדר א' שהרי זה אדר סתם, או שכיון שיש תאריך לועזי זה מוכיח שלא התכוון לשנה מעוברת. ואכמ"ל].

והנה מרן השלחן ערוך לא מוסיף את מה שהוסיף בהלכות נדרים שלהרמב"ם אדר העיקרי הוא אדר השני. אם כן מוכח שבסתם מרן תופס שאדר העיקרי הוא אדר ראשון, ושוב, זו קושיא על הכלל של הפרי מגדים.

יב. אדר העיקרי לעניין כתיבה בגט

אמנם יש להעיר שהשלחן ערוך עצמו בהלכות גיטין (להל"ע סימן קטן סעיף ז) כותב לגבי כתיבת תאריך הגט, שאם השנה מעוברת יכתוב באדר ראשון 'לירח אדר הראשון' ובשני יכתוב 'לירח אדר השני', ולכאורה אם כאמור פוסק דלא כהרמב"ם שאדר סתם זה אדר השני, ודעת מרן שאדר סתם היינו אדר ראשון, אם תאריך הגט הוא לאדר א' שיכתוב אדר סתם, למה הדגיש מרן שצריך לכתוב אדר ראשון.

למעשה על שאלה זו עמדו כבר כמה מגדולי האחרונים כהמהר"ם בן חביב בספר גט פשוט ועוד, ובאמת כותבים שבאמת לדעת השלחן ערוך אדר סתם זה אדר ראשון כמו שכתב בהלכות נדרים ביורה דעה ובהלכות שטרות בחושן משפט בהלכות בעל חוב, אלא שלעניין גיטין הדין שונה, כיון שגט זה דאורייתא, אשת איש זה דבר חמור, לכן מרן השלחן ערוך חשש בזה גם לדעת הרמב"ם, וכתב שיש להדגיש אדר הראשון.

באמת, בבית יוסף (להל"ע סימן קטן) לעניין גיטין נראה שאם בדיעבד כתבו אדר סתם, דהיינו שהגט היה באדר ראשון וכתבו סתם אדר, הגט כשר. אכן אם באדר שני יכתבו סתם אדר הגט פסול. כלומר שההכרעה של השלחן ערוך היא ברורה, אדר העיקרי הוא אדר הראשון, אלא שבגט מחמירים לכתוב גם באדר ראשון - אדר הראשון.

יג. אדר העיקרי בכתיבת הכתובה

ובאמת כך נוהגים גם בכתובות, שכל חתונה שמתקיימת בחודש אדר א' כותבים בה אדר הראשון, וכל חתונה שמתקיימת באדר ב' כותבים בכתובה אדר השני. ככה מקפידים כל הרבנים המסדרים קידושין שלומדים טוב את ההלכות. ובדיעבד אם כתבו סתם שאם זה באדר א' הכתובה כשרה בדיעבד, כדעת השלחן ערוך. אבל אם יכתבו אדר סתם באדר ב' הכתובה פסולה. ולא מועיל אחר כך להוסיף, אלא צריך יהיה לעשות כתובה חדשה, או לעשות קיום. פעם הייתי בחתונה שהיתה בליל ל' אדר א', והמסדר קידושין כתב 'בשלושים יום לחודש אדר הראשון שהוא הראשון לראש חודש אדר השני' - כמעט ולא היה מקום בשורה לכתוב את זה, אז הוא כתב את זה למעלה... - אבל כך צריך לכתוב. צריך להדגיש את הדברים האלו מאד.

יד. למיסמך גאולה לגאולה

לאור כל האמור יש לשאול, אם אדר העיקרי הוא אדר ראשון, מפני מה פורים נקבע לחודש אדר השני. וכמה ראשונים כבר מדברים בזה,

ולפי מה שמבואר בגמרא (מגילה ו'): פורים צריך להיות באדר שני, מפני שלמסמך גאולה לגאולה עדיף. כלומר מכיוון שחודש ניסן הוא חג הגאולה של עם ישראל, וגם פורים הוא חג גאולה של עם ישראל, מסמיכים את פורים לאדר הסמוך לניסן.

כמו כן 'משנכנס אדר מרבין בשמחה' כותב רש"י (תענית כט. ד"ה משנכנס) שימי שמחה היו לישראל פורים ופסח. ולכאורה מה פתאום רש"י מדגיש את פסח, אלא יש לומר שגם בחודש ניסן יש להרבות בו בשמחה מחמת הגאולה שהיתה בו. אמנם יש בזה דעות, למשל יש מאמר ארוך ויפה בנושא הזה של האדמו"ר מחב"ד האחרון - רבי מנחם מנדל שניאורסון. ומביא ראיות ומסיק הלכה למעשה, ששמחה צריכה להיות כבר מאדר ראשון. ואכן לפי האמור, שאדר ראשון נחשב לאדר העיקרי, הרי שבוודאי שיש ענין לשמוח גם באדר ראשון. חז"ל (ספ) גם אומרים, שישאל שיש לו דין ודברים עם גוי שישתדל שזה יהיה בחודש אדר, כי אז המזל של ישראל עולה למעלה, וזה גם אדר ראשון שזה גם חודש שיש בו מזל לעם ישראל.

לאור זאת יש לומר, שזה שפורים חל באדר ב' ולא באדר א', הוא אינו הוכחה כדי לומר שאדר העיקרי הוא אדר שני ולא הראשון, כיון שיש סיבה למה קבעוהו באדר ב' כדי לסומכו לגאולת ניסן, ולא מחמת שהוא העיקרי.

טו. פורים היה צריך להיות באדר א'

כמו כן יש נידון לגבי יום השנה לפטירת אביו או אימו, או לגבי בר מצוה. דהיינו אם ילד נולד בשנה פשוטה שאין בה שני אדרים, ובשנה שהוא בר מצוה יש שני אדרים באיזה חודש יהיה בר מצוה, באדר א' או באדר ב'. יש ראשונים שסוברים שבאדר א', מפני שמהגמרא שאמרה שפורים הוא באדר שני כדי להסמך גאולה לגאולה משמע, שאילו לא הסיבה הזו היינו צריכים לעשות את פורים באדר א'. כלומר שאדר א' הוא אדר העיקרי, וגם הלכה כרבי יהודה שאדר א' הוא אדר העיקרי, ודלא כהרמב"ם, כך כתבו התרומות הדשן (ספ) מהר"ל ועוד.

אבל מהר"ל דוחה את הראיה הזאת. מפני שהנה בגמרא כל הנושא של פורים באדר א' או באדר ב', יש צד לומר שפורים צריך להיות באדר ב' כדי להסמך גאולה לגאולה, אבל יש צד שני לומר שפורים צריך להיות באדר א' מפני שאין מעבירין על המצוות, ומצוה הבאה לידיך אל תחמיצנה, מכיון שזה כבר חודש אדר שניהו פורים באדר ראשון. כלומר, שכל הסיבה שהגמרא הוצרכה, באמת היינו הולכים אחרי אדר שני, כל הסיבה שהגמרא הוצרכה לטעם לעשות את פורים באדר שני הוא כדי להסמך את זה לניסן הוא כדי שלא נשתמש בטענה של 'אין מעבירין על המצוות', אבל אילו לא הטענה של אין מעבירין על המצוות באמת פורים היה צריך להיות באדר ראשון, מפני שאדר ראשון הוא האדר העיקרי ולא אדר שני, לכן היו צריכים להשתמש בסיבה השניה כדי לקבוע את פורים לאדר שני.

טז. הכרעת הרמ"א דלא כהמהר"ל

בכל זאת ההכרעה של המהר"ל והתרומת הדשן לגבי יארצייט, שאדם שנפטר בחודש אדר בשנה פשוטה, עושים את האזכרה באדר ראשון. לעומת זאת מהתוספות מוכח שסוברים שאדר שני הוא האדר העיקרי גם לגבי בר מצוה וגם לגבי יום השנה. והרמ"א (סימן נה סעיף ז) פסק כמו תוספות וז"ל: "מי שנולד באדר ונעשה בר מצוה בשנת העיבור אינו נעשה בר מצוה עד אדר השני". וכך פוסק המהר"ל מ"נ (סימן ט) נגד התרומת הדשן והמהר"ל. כלומר שהרמ"א פוסק שבר מצוה עושים באדר שני.

יז. אדר העיקרי לעניין בר מצוה

למעשה, כתב מרן השלחן ערוך (סעיף ט) וז"ל: "לעולם הוא קטן עד שיביא שתי שערות אחר שיהיה בן שלוש עשרה יום אחד, ושנת העיבור בת י"ג חודש". ע"כ. כלומר שיש שני תנאים כדי שילד יחשב לגדול, א: שימלאו לו שלוש עשרה שנים מלאות. ב: שיביא שתי שערות. "ושנת העיבור בת שלוש עשרה חודש" הכוונה שאם נולד בחודש אדר צריך לחכות שלוש עשרה חודש לאדר שני. מבואר בדברי מרן, שלעניין בר מצוה חודש אדר העיקרי הוא אדר ב'. ולפי זה לכאורה תתעורר קושיא, שמצד אחד השלחן ערוך בעניין שטרות ונדרים כותב שאדר ראשון הוא אדר העיקרי, מצד שני לגבי בר מצוה פוסק שאדר שני הוא אדר העיקרי.

ובאמת שגם לגבי יארצייט רואים בשלחן ערוך שסבר שאדר העיקרי הוא אדר ב' ולא אדר א'.

יח. בנדרים ושטרות הלך אחר לשון בני אדם

אבל זו לא סטירה, וההסבר הפשוט הוא, שרבי מאיר ורבי יהודה שנחלקו לעניין נדרים, המחלוקת שלהם היא לא לגבי מה נקרא חודש אדר בהלכה, אלא מה נקרא 'אדר' בלשון בני אדם, מפני שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם. בכל נדר שאדם נודר מבררים את מה שאמר. למשל, אם נדר שלא לאכול בשר, יש לברר מה נקרא בשר, ודגים אינם נקראים בשר, צריך ללכת אחר לשון בני אדם. וכן בשטרות, שאדר העיקרי היא אדר א', כיון שגם בזה הולכים אחר לשון בני אדם. אמנם בזמנינו, אם נשאל בני אדם מתי זה חודש אדר העיקרי יאמרו שזה בחודש אדר ב', בגלל פורים, אבל באמת אדר סתם זה אדר ראשון. לכן לגבי נדרים ושטרות מחשיבים את אדר הראשון לאדר העיקרי. אבל להלכה מתייחסים לאדר שני כאדר העיקרי, לכן לגבי בר מצוה או יום השנה השלחן ערוך פוסק שאדר העיקרי זה אדר שני.

יט. סיכום הדין להלכה

השנה זה לא אקטואלי מפני שלפני שלוש עשרה שנה שנת תשע"א, גם היתה שנה מעוברת. ובעוד שלוש עשרה, שנת תשצ"ז, לא תהיה שנה מעוברת, אם כן השנה אין נפקא מינה, מפני שמי שנולד באדר א' תשע"א, הבר מצוה שלו באדר א' השנה, כך כותבים רוב הפוסקים מלבד המגן אברהם (סימן נה סק"י) שכותב, שתמיד מחשיבים לבר מצוה באדר ב', גם אם נולד באדר א'. אבל כמעט כל האחרונים חולקים עליו. והבאתי את זה בהלכה ברורה (סימן נה), שאם נולד בשנה מעוברת באדר א' הרי שהבר מצוה בשנה מעוברת בחודש אדר א'. וכן הוא הדין לגבי יארצייט - יום השנה, אדם שצם ביום השנה של פטירת הוריו, אם נפטרו באדר א', צם בחודש אדר א', ואם באדר ב' מתענה בחודש אדר ב'. וכך כולם נוהגים, ספרדים ואשכנזים. יש אצל האשכנזים שלא נוהגים כך ביאר צייט, אבל הספרדים ודאי נוהגים כך.

סיכום הדברים, לגבי נדרים ושטרות, שהן תלויות בלשון בני אדם, סתם אדר היינו אדר א', והוא העיקרי. אבל לגבי בר מצוה, וכן לגבי פורים וארבע פרשיות שחז"ל קבעו שהם צריכים להיות סביב פורים, בחודש אדר העיקרי הוא חודש אדר ב'. והאפשרות היחידה שתהיה בר מצוה באדר א' היא למי שנולד באדר א'. וכן לגבי יום השנה לפטירה שרק אם נפטר באדר א' עושים אזכרה באדר א', אבל אם נפטר באדר ב' או באדר בשנה רגילה עושים אזכרה באדר ב'. והכל על מקומו יבוא בשלום.

כ. בר מצוה למי שנולד ביום ל' אדר א'

אכן יש בנושא הזה שאלות שאין להם כל כך פתרון. הנה השלחן ערוך מציג דבר מאד מענין, הנה בעוד שלוש עשרה שנה לא תהיה שנה מעוברת, והילדים שיוולדו השנה ביום כ"ט אדר א' - ב"ה בן פורת יוסף בכל יום נולדים עשרות תינוקות - כעבור יומיים, ביום א' אדר ב' - ב' דראש חודש אדר ב', יולדו גם כן בעזרת ה' מלא תינוקות, ובעוד שלוש עשרה שנה כשיגיע זמן בר המצווה שלהם, והיא שנה פשוטה, אלו שנולדו בכ"ט אדר יהיו חייבים במצוות בכ"ט אדר, מפני שהם נולדו באדר א', לעומת זאת, אלו שנולדו יומיים לאחר מכן בא' אדר א', יהיו

חייבים במצוות כבר בתחילת החודש, ביום ראש חודש אדר. לאור זאת דנים הפוסקים, באשה שהיא מעוברת בתאומים, הרי אין מציאות כזו שאשה יולדת ילד אחד והילד השני לאחר יומיים, אבל בדרך כלל יש הפרש של רבע שעה \ עשרים דקות, והיא ילדה את בנה בכורה בכ"ט אדר א' סמוך לשקיעה, כעבור עשרים דקות לאחר צאת הכוכבים ילדה עוד בן. כמוכן שאת הראשון צריך למול כעבור שמונה ימים, ואת השני ביום למחרת, השני קטן מהגדול ביום אחד. ואם הבר מצוה שלהם תהיה בשנה פשוטה, ממילא הראשון הבר מצוה שלו תהיה בכ"ט אדר, אבל השני שנולד ביום ל' אדר, ובשנה פשוטה אין ל' אדר מתי תחול הבר מצוה שלו. מרן בשלחן ערוך לא מדבר על המקרה הזה. והנידון בזה הוא האם ייחשב בר מצוה בא' דראש חודש אדר, שזה ל' שבט, או בא' ניסן.

למסקנה, מסתבר לומר שייחשב לבר מצוה בל' שבט. כלומר שהקטן יהיה בר מצוה חודש קודם לכן. ממילא כל הנוולדים השנה בל' אדר א' או בא' אדר ב' הם יהיו בר מצוה לפני זה שנולד בכ"ט אדר א'.

מרן השלחן ערוך לא נקט את הדוגמא של תינוק שנולד ביום ל' אדר א', ולכאורה היה יכול להגיד חידוש יותר גדול בזה. אבל מצד שני, מרן רצה לומר חידוש, שאפילו הפרש של יומיים עדיין הוא יהיה גדול בחודש. כמו כן מרן לא מדבר על תאומים אלא בסתם שני ילדים, וז"ל: "אם נער אחד נולד בעשרים ותשעה לאדר ראשון בשנה מעוברת, ונער אחד נולד באדר שני באחד בו, ושנת שלוש עשרה אינה מעוברת, אותו שנולד בעשרים ותשעה לאדר ראשון צריך להמתין עד עשרים ותשעה באדר בשנת שלוש עשרה להיות בן שלוש עשרה שנה, ואותו שנולד אחרי באדר באדר השני יהיה בן שלוש עשרה שנה, כיוון שהגיע אחד באדר של שנת שלוש עשרה." ע"כ.

כא. בר מצוה למי שנולד בל' שבט בשנה פשוטה

יש שאלה אחרת שדנים בה הפוסקים ולפי עניות דעתי קשה להכריע בשאלה הזאת, וזה אם תינוק נולד בל' שבט שזה א' דראש חודש אדר. אם הבר מצוה שלו תהיה בשנה מעוברת מתי תחול הבר מצוה שלו, האם בראש חודש אדר א', או שמא בל' אדר א' שהוא א' דראש חודש אדר ב'. כלומר האם מתייחסים אליו כעל ל' שבט, וממילא יהיה בר מצוה בראש חודש אדר א', או שמגדירים אותו כמי שנולד בראש חודש אדר, וממילא בר המצווה שלו תהיה בראש חודש אדר ב', כיון שלעניין בר מצוה חודש אדר העיקרי הוא אדר ב'.

אני חושב שלהכריע בזה זה קשה. כתבתי על כך באריכות בהלכה ברורה (חלק 7 סימן נה), ואני חושב שההכרעה צריכה להיות שאי אפשר לצרף אותו למניין, אבל הוא יהיה חייב להניח תפילין מראש חודש אדר א', זה ספק דאורייתא. כלומר שלחומרא נתייחס אליו כגדול מראש חודש אדר א'.

שאלה דומה יכולה להיות לגבי יום השנה באדם שנפטר בל' שבט מתי ייחשב לו יום הפטירה. שהנה לגבי תענית אין נפקא מינה כי בראש חודש לא מתענים, אבל לגבי קדיש וכו' תהיה נפקא מינה, מתי אומרים קדיש.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: